SOIXANTIEME ANNEE — N° **11** **NUMERO SPECIAL** MERCREDI 31 OCTOBRE 2018

JOURNAL OFFICIEL

DE LA [redacted]

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

ABONNEMENT	6 MOIS	UN AN
Côte d'Ivoire et pays de la CAPTEAO : voie ordinaire	22.000	42.000
voie aérienne	28.000	39.000
Etranger : France et pays extérieurs communs : voie ordinaire	25.000	35.000
voie aérienne	30.000	50.000
Autres pays : voie ordinaire	25.000	35.000
voie aérienne	40.000	50.000
Prix du numéro de l'année courante		1.000
Au-delà du cinquième exemplaire		800
Prix du numéro d'une année antérieure		1.500
Prix du numéro légalisé		2.000

Pour les envois par poste, affranchissement en plus.

ABONNEMENTS ET INSERTIONS

Adresser les demandes d'abonnement au **chef du Service des Journaux officiels de la République de Côte d'Ivoire, B.P. V 70 Abidjan. BCEAO A 0005 0002.**

Les abonnés, désireux de recevoir un reçu, sont priés d'ajouter à leur envoi le montant de l'affranchissement.

Les insertions au J.O.R.C.I. devront parvenir au Service des *Journaux officiels* au plus tard le jeudi précédant la date de parution du J.O.

ANNONCES ET AVIS

La ligne décomposée en corps 8 de 62 lettres ou signes interlignes et blancs compris	2.500 francs
Pour chaque annonce répétée, la ligne	1.500 francs
Il n'est jamais compté moins de 10 lignes ou perçu moins de pour les annonces	25.000 francs

Pour les exemplaires à certifier et à légaliser, il sera perçu en plus du prix du numéro les frais de timbre et de légalisation en vigueur.

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

2018 ACTES PRESIDENTIELS

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

13 juin ... Loi n° 2018-571 relative à la lutte contre le trafic illicite de migrants. 113

1er août ... Ordonnance n° 2018-646 portant Code des Investissements. 118

12 sept. ... Décret n° 2018-718 portant approbation de l'avenant n° 1 à la Convention IHE pour la conception, le financement, la construction, l'exploitation et le transfert de propriété de l'aménagement hydroélectrique de Singrobo-Ahouaty d'une puissance installée de 44 MW. 125

PARTIE NON OFFICIELLE

Avis et annonces. 125

PARTIE OFFICIELLE

ACTES PRESIDENTIELS

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

LOI n° 2018-571 du 13 juin 2018 relative à la lutte contre le trafic illicite de migrants.

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 1. — Au sens de la présente loi, on entend par :

— *avantage financier ou autre avantage matériel*, tout type d'incitation financière ou non financière, de paiement, d'avantage indu, de récompense, de privilège ou de service, y compris services sexuels ou autres ;

— *document de voyage ou d'identité frauduleux*, tout document de voyage ou d'identité :

- qui a été contrefait ou modifié de manière substantielle par quiconque autre qu'une personne ou une autorité légalement habilitée à établir ou à délivrer le document de voyage ou d'identité au nom d'un Etat ;

- qui a été délivré ou obtenu de manière irrégulière moyennant fausse déclaration, corruption ou contrainte, ou de toute autre manière illégale ;

- qui est utilisé par une personne autre que le titulaire légitime ;

— *enfant*, une personne âgée de moins de 18 ans ;

— *enfant non accompagné*, l'enfant qui a été séparé de ses deux parents et d'autres membres proches de sa famille et n'est pas pris en charge par un adulte investi de cette responsabilité par la loi ou la coutume ;

— *entrée illégale*, le franchissement de frontières alors que les conditions nécessaires à l'entrée légale dans l'Etat d'accueil ne sont pas satisfaites ;

— *Etat au Protocole*, un Etat partie au Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée ;

— *migrant objet d'un trafic*, la personne qui a été l'objet des actes incriminés au chapitre 2 de la présente loi, que leur auteur ait ou non été identifié, appréhendé, poursuivi ou condamné ;

— *navire*, tout type d'engin aquatique, y compris un engin sans tirant d'eau et un hydravion, utilisé ou capable d'être utilisé comme moyen de transport sur l'eau, à l'exception d'un navire de guerre, d'un navire de guerre auxiliaire ou autre navire appartenant à un Gouvernement ou exploité par lui, tant qu'il est utilisé exclusivement pour un service public non commercial ;

— *non-refoulement*, l'interdiction faite à un Etat de renvoyer, de quelque manière que ce soit, une personne sur les frontières de territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, ou courrait le risque d'être soumise à la torture, à des traitements inhumains et dégradants ou à d'autres formes de dommage irréparable ;

— *refoulement*, toute action ayant pour effet de renvoyer une personne dans un Etat, y compris l'expulsion, le bannissement, l'extradition, le rejet à la frontière, l'interception extraterritoriale et le renvoi physique ;

— *transporteur commercial*, la personne morale ou physique qui assure le transport de biens ou de passagers à des fins lucratives.

Art. 2. — La présente loi a pour objet :

1. de prévenir et de réprimer le trafic illicite de migrants ;

2. de protéger les droits des migrants objet d'un trafic ;

3. de promouvoir et de faciliter la coopération nationale et internationale en matière de lutte contre le trafic illicite de migrants.

Art. 3. — Les dispositions de la présente loi, en particulier les mesures sur l'identification des migrants objet de trafic illicite et celles visant à protéger et à promouvoir les droits des migrants objet de trafic illicite, sont appliquées à tous sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

Ces dispositions sont interprétées et appliquées :

1. conformément au principe de non-refoulement ;

2. conformément aux autres obligations découlant des obligations de l'Etat en vertu du droit international ;

3. d'une façon qui tienne compte des besoins particuliers des migrants qui sont des femmes, des enfants et des personnes âgées, objet de trafic.

Art. 4. — Les juridictions ivoiriennes sont compétentes lorsque :

1. l'infraction est commise entièrement ou partiellement sur le territoire ivoirien ;

2. l'infraction est commise entièrement ou partiellement à bord d'un navire qui bat le pavillon de l'Etat ivoirien ou à bord d'un aéronef immatriculé en Côte d'Ivoire au moment où ladite infraction est commise ;

3. l'infraction est commise par un ivoirien présent en Côte d'Ivoire et dont l'extradition est refusée pour des motifs de nationalité ;

4. l'infraction est commise par une personne présente en Côte d'Ivoire et dont l'extradition est refusée pour quelque motif que ce soit.

Les juridictions ivoiriennes sont également compétentes lorsque :

1. le migrant objet d'un trafic est un ivoirien ou un étranger résident permanent ou résident habituel de Côte d'Ivoire ;

2. l'infraction est commise par un ivoirien ou résident permanent ou résident habituel de Côte d'Ivoire ;

3. l'infraction est commise hors du territoire ivoirien en vue de la commission d'un crime ou d'un délit sur le territoire ivoirien.

Art. 5. — Les juridictions ivoiriennes sont compétentes lorsque l'infraction est commise hors du territoire ivoirien sur un navire soupçonné de se livrer, directement ou indirectement, au trafic illicite de migrants par mer, dans les cas suivants :

1. si le navire est sans nationalité ou peut être assimilé à un navire sans nationalité ;

2. si le navire possède en réalité la nationalité ivoirienne bien qu'il batte un pavillon étranger ou refuse d'arborer son pavillon ;

3. si le navire porte les marques d'immatriculation d'un Etat au Protocole autre que la Côte d'Ivoire.

CHAPITRE 2

Infractions pénales

Art. 6. — Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs, quiconque intentionnellement et pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel, assure l'entrée illégale en Côte d'Ivoire d'une personne qui n'est ni un ivoirien ni un étranger résident permanent de la Côte d'Ivoire.

Art. 7. — Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs quiconque, intentionnellement et pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel, fabrique, procure, fournit ou possède un document de voyage ou d'identité frauduleux afin de permettre le trafic illicite de migrants.

Art. 8. — Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs quiconque, intentionnellement et pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel, utilise des moyens illégaux pour permettre à une personne qui n'est ni un ressortissant ivoirien ni un résident permanent de demeurer en Côte d'Ivoire, sans satisfaire aux conditions nécessaires au séjour légal en Côte d'Ivoire.

Art. 9. — Encourt les mêmes peines que l'auteur, toute personne qui organise la commission d'une infraction visée au présent chapitre ou qui donne des instructions pour que cette infraction soit commise.

Art. 10. — Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs quiconque, intentionnellement, pour en tirer directement ou indirectement un avantage financier ou un autre avantage matériel, et en violation de la loi, assure, facilite ou encourage l'entrée ou le séjour d'une autre personne en Côte d'Ivoire ou dans un Etat au Protocole, ou le transit par un tel Etat, que cette entrée, ce séjour ou ce transit soit effectif ou visé.

Art. 11. — Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs quiconque, intentionnellement et pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel, offre, distribue, fabrique, procure, fournit ou possède un document de voyage ou d'identité frauduleux, dans des circonstances où l'auteur sait ou aurait raisonnablement dû savoir ou soupçonner que le document allait être utilisé afin de permettre le trafic illicite de migrants.

Art. 12. — Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs quiconque, pour en tirer directement ou indirectement un avantage financier ou un autre avantage matériel, se livre intentionnellement à des actes visant à permettre à une personne qui n'est pas un ressortissant ou un résident permanent de la Côte d'Ivoire ou d'un Etat

au Protocole d'entrer, de se trouver dans cet Etat, ou d'y transiter, en violation des dispositions légales sur l'immigration.

Art. 13. — La peine est l'emprisonnement de dix à vingt ans et une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs, lorsque l'infraction a été commise dans au moins une des circonstances suivantes :

1. l'infraction a impliqué des circonstances qui ont mis en danger ou risqué de mettre en danger la vie ou la sécurité du migrant objet d'un trafic ;

2. l'infraction s'est accompagnée de circonstances qui ont entraîné un traitement inhumain ou dégradant des migrants objet d'un trafic, y compris pour l'exploitation ;

3. l'infraction a entraîné la blessure grave ou la mort du migrant objet d'un trafic ou d'un tiers, y compris la mort par suicide ;

4. l'auteur de l'infraction a profité ou abusé de la vulnérabilité ou de la dépendance particulière du migrant objet d'un trafic pour en tirer un avantage financier ou un autre avantage matériel ;

5. l'auteur de l'infraction a déjà commis les mêmes infractions ou des infractions similaires ;

6. l'infraction a été commise dans le cadre des activités d'un groupe criminel organisé ;

7. l'auteur de l'infraction a utilisé des drogues, des médicaments ou des armes pour commettre l'infraction ;

8. l'infraction a impliqué plus d'un migrant objet d'un trafic ;

9. l'auteur de l'infraction était, au moment de la commission, un agent public ;

10. l'auteur de l'infraction a abusé de sa position d'autorité ou de sa position d'agent public pour commettre l'infraction ;

11. le migrant objet du trafic est un enfant ;

12. l'auteur a utilisé un enfant comme complice ou s'est servi de lui pour commettre l'infraction ;

13. le migrant objet du trafic est une femme enceinte ;

14. le migrant objet d'un trafic a un handicap intellectuel ou physique ;

15. l'auteur de l'infraction a utilisé ou a menacé d'utiliser toute forme de violence contre le migrant objet d'un trafic ou contre sa famille ;

16. l'auteur de l'infraction a confisqué, détruit ou tenté de détruire les documents de voyage ou d'identité du migrant objet d'un trafic.

Art. 14. — Est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans et une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs quiconque profite ou abuse intentionnellement de la vulnérabilité ou de la dépendance apparente ou connue d'un migrant objet d'un trafic, y compris une vulnérabilité ou une dépendance qui découle d'une entrée dans le pays de manière illégale ou sans les documents requis, d'un état de grossesse ou d'une maladie physique ou mentale, d'une infirmité ou de la capacité réduite à former des jugements, étant enfant, pour le profit ou un autre avantage matériel.

Art. 15. — Les infractions prévues aux articles précédents sont des délits.

La tentative est punissable.

Art. 16. — En cas de condamnation, le tribunal peut, en outre, prononcer les mesures suivantes :

1. la confiscation des actifs, du produit de l'infraction et des instruments de l'infraction ;

2. la publication de la condamnation ;

3. l'interdiction d'exercer, directement ou indirectement, une ou plusieurs activités sociales ou professionnelles, de manière permanente ou pendant une durée de cinq ans ;

4. la fermeture temporaire ou permanente de toute entreprise ou établissement qui a été utilisé pour commettre l'infraction ;

5. l'exclusion des appels d'offres publics ou du droit à des prestations ou des aides publiques ;

6. l'interdiction temporaire ou permanente de participer aux marchés publics ;

7. l'interdiction temporaire ou permanente de pratiquer d'autres activités commerciales ou de créer une autre personne morale.

Art. 17. — Sans préjudice de l'applicabilité d'autres lois établissant des infractions pénales, les migrants ne sont pas passibles de poursuites pénales en vertu de la présente loi du fait qu'ils ont été l'objet des infractions ci-dessus énoncées.

Art. 18. — Est puni d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs, le transporteur commercial qui omet de vérifier que chaque passager est en possession des documents d'identité et de voyage requis pour l'entrée dans l'Etat de destination et dans tout Etat de transit.

Est puni d'une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs, le transporteur commercial qui omet de signaler aux autorités compétentes qu'une personne a tenté de voyager ou a voyagé grâce à ses services sans les documents d'identité et de voyage requis pour l'entrée dans l'Etat de destination ou dans tout Etat de transit, alors qu'il a connaissance du fait que cette personne était un migrant objet d'un trafic ou qu'il fait preuve de négligence fautive à cet égard.

Art. 19. — Il n'y a pas d'infraction à l'égard du transporteur commercial dans les circonstances suivantes :

1. il existait des motifs raisonnables de penser que les documents que le passager avait en sa possession étaient les documents requis pour entrer légalement dans l'Etat ;

2. le passager était en possession de documents de voyage réguliers lorsqu'il est monté à bord ou la dernière fois qu'il est monté à bord du moyen de transport à destination de l'Etat ;

3. l'entrée dans l'Etat n'a eu lieu qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté du transporteur commercial ;

4. l'entrée dans l'Etat a résulté d'un sauvetage en mer.

Art. 20. — Le transporteur commercial bénéficie de l'excuse absolutoire, lorsque les personnes qu'il transportait se sont vu accorder une protection contre le refoulement ou un accès au système d'asile par les autorités compétentes conformément aux dispositions de la loi.

Art. 21. — Le ministre chargé de l'Intérieur peut accorder un titre de séjour à un migrant objet d'un trafic afin de faciliter les enquêtes et la poursuite d'une infraction en vertu de la présente loi.

CHAPITRE 3

Mesures de protection et d'assistance

Art. 22. — Les migrants objet d'un trafic ont le droit de recevoir les soins médicaux qui sont nécessaires d'urgence pour préserver leur vie ou éviter un dommage irréparable à leur santé, sur la base de l'égalité de traitement avec les ressortissants ivoiriens.

Les soins médicaux d'urgence ne peuvent être refusés aux migrants en raison d'une quelconque situation d'irrégularité en matière d'entrée ou de séjour en Côte d'Ivoire.

Art. 23. — L'Etat prend les mesures appropriées pour accorder aux migrants une protection adéquate contre toute violence pouvant leur être infligée par des personnes ou ceux dont la vie ou la sécurité sont en danger. Ces mesures doivent prendre en compte les besoins particuliers des femmes, des enfants et des personnes âgées.

Art. 24. — Le statut du migrant objet d'un trafic au regard de la législation sur l'immigration ou son retour dans son pays d'origine ou toute autre raison pour laquelle il se trouve hors de la juridiction compétente ne peut constituer un motif d'incompétence ou d'irrecevabilité dans le cadre d'une action en réparation des préjudices résultant des infractions punies par la présente loi.

Art. 25. — Outre les autres mesures de protection visées par la présente loi :

1. l'intérêt supérieur de l'enfant doit être privilégié dans toutes les actions mises en œuvre par les agents publics, les organismes publics et les tribunaux, lorsque le migrant objet d'un trafic est un enfant ;

2. en cas d'incertitude sur l'âge d'un migrant objet d'un trafic et lorsqu'il existe des raisons de croire qu'il est un enfant, il est présumé être un enfant jusqu'à preuve contraire ;

3. l'entretien avec un migrant objet d'un trafic qui est un enfant ou l'audition de celui-ci est menée par un professionnel spécialement formé, dans un environnement adapté, dans une langue que l'enfant pratique et comprend et en présence de ses parents, de son tuteur ou d'une personne de soutien ;

4. les migrants objet d'un trafic qui sont des enfants ont le droit à l'accès à l'éducation, qui ne peut être refusé ou limité en raison de leur entrée ou de leur situation irrégulière dans le pays, ou de celle de leurs parents ;

5. la détention d'un migrant objet d'un trafic qui est un enfant doit être en conformité avec la loi, n'être qu'une mesure de dernier ressort et être d'une durée aussi brève que possible.

Si un migrant objet d'un trafic est un enfant non accompagné, l'autorité compétente :

1. désigne un tuteur chargé de représenter les intérêts de l'enfant ;

2. prend toutes les mesures nécessaires pour déterminer son identité et sa nationalité ;

3. met tout en œuvre pour retrouver sa famille, afin de faciliter le regroupement familial, lorsque cela est dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

Art. 26. — Lorsqu'un migrant objet d'un trafic a été arrêté, incarcéré ou est en détention préventive, l'autorité habilitée à l'arrêter ou à le détenir est tenue de l'informer sans délai de son droit de communiquer avec les fonctionnaires consulaires. Toutes les mesures raisonnables sont prises pour faciliter cette communication.

Si le migrant objet d'un trafic indique souhaiter contacter les fonctionnaires consulaires, l'autorité habilitée à l'arrêter ou à le détenir est tenue d'avertir le ou les consuls compétents qu'un ressortissant de cet Etat a été arrêté ou détenu, d'indiquer le lieu de détention et de faciliter le contact.

Si un migrant objet d'un trafic indique qu'il ne souhaite pas prendre contact avec le poste consulaire, ce choix doit être respecté.

Art. 27. — Les migrants objet d'un trafic qui sont mis en détention préventive ou incarcérés ont les droits suivants :

1. recevoir la visite de fonctionnaires consulaires ;

2. converser et correspondre avec les fonctionnaires consulaires ;

3. recevoir sans délai les communications adressées par les fonctionnaires consulaires.

L'autorité habilitée à arrêter ou à détenir le migrant prend toutes les mesures raisonnables pour faciliter ces visites et cette communication.

L'autorité habilitée à arrêter ou à détenir le migrant transmet sans délai tous les courriers du migrant objet d'un trafic qui sont adressés au fonctionnaire consulaire.

CHAPITRE 4

Coordination et coopération

Art. 28. — La coordination de la lutte contre le trafic illicite de migrants, en application de la présente loi, est assurée par le Comité national de Lutte contre la Traite des Personnes, en abrégé CNLTP, créé par la loi n° 2016-1111 du 8 décembre 2016 relative à la lutte contre la traite des personnes.

En application de la présente de loi, le CNLTP :

1. élabore les politiques, les lignes directrices, les procédures et toutes autres mesures nécessaires pour faciliter l'application de la présente loi ;

2. élabore un plan d'action national pour garantir l'application complète et efficace de la présente loi qui comprend notamment un examen périodique de l'atteinte des buts et des objectifs ;

3. suit l'exécution des obligations résultant du Protocole contre le trafic illicite de migrants ;

4. facilite la coopération inter-institutions et pluridisciplinaire entre les différents organismes publics, les organisations internationales et les organisations non gouvernementales ;

5. facilite la coopération entre les pays d'origine, les pays de transit et les pays de destination concernés, en particulier avec leurs services de contrôle aux frontières.

Art. 29. — En application de la présente loi, le CNLTP :

1. élabore et diffuse aux professionnels, y compris aux agents des services de l'immigration et de la justice pénale qui sont susceptibles de rencontrer des migrants objet d'un trafic, des informations, du matériel et des formations pour les aider à prévenir et à combattre le trafic illicite de migrants, tout en protégeant et en préservant les droits de ces migrants ;

2. élabore et diffuse des programmes d'information visant à sensibiliser le public au fait que le trafic illicite de migrants est une activité criminelle fréquemment perpétrée par des groupes criminels organisés afin d'en tirer un profit et qu'il fait peser sur les migrants de graves risques ;

3. promeut et renforce des programmes de développement et une coopération au niveau national, en tenant compte des réalités socioéconomiques des migrations, et en accordant une attention particulière aux zones économiquement et socialement défavorisées, afin de s'attaquer aux causes socioéconomiques profondes du trafic illicite de migrants, telles que la pauvreté et le sous-développement.

CHAPITRE 5

Coopération concernant le trafic illicite de migrants en mer

Art. 30. — Dans le cadre de la coopération entre la Côte d'Ivoire et d'autres Etats au Protocole en vue de prévenir et de réprimer le trafic illicite de migrants par mer, le CNLTP est l'autorité compétente chargée de :

1. recevoir les demandes d'assistance des Etats au Protocole, et d'y répondre ;

2. transmettre les demandes d'assistance aux Etats au Protocole ;

3. recevoir les demandes de confirmation de l'immatriculation sur son registre ou du droit de battre le pavillon de l'Etat ivoirien, et d'y répondre ;

4. recevoir les demandes d'autorisation des Etats au Protocole, de prendre les mesures appropriées et d'y répondre ;

5. transmettre les demandes d'autorisation des Etats au Protocole, de prendre les mesures appropriées.

Art. 31. — Le pouvoir de prévenir et de réprimer le trafic illicite de migrants par mer ne peut être exercé relativement à un navire au-delà des limites de la mer territoriale de la Côte d'Ivoire et battant le pavillon ou portant les marques d'immatriculation d'un autre Etat au Protocole.

Toutefois, ce pouvoir est admis si :

1. la Côte d'Ivoire exerce son droit de contrôle dans sa zone contiguë ou exerce le droit de poursuite ;

2. le CNLTP a donné son autorisation.

L'autorisation prévue ci-dessus, ne peut être accordée que si :

1. l'Etat au Protocole a demandé l'assistance de la Côte d'Ivoire aux fins de détecter ou de prévenir le trafic illicite de migrants et de prendre les mesures appropriées ;

2. l'Etat au Protocole a autorisé la Côte d'Ivoire à agir à cette fin.

Art. 32. — Le CNLTP peut, de sa propre initiative ou en réponse à une demande d'un Etat au Protocole, autoriser un Etat au Protocole à exercer, relativement au navire de Côte d'Ivoire, les pouvoirs correspondant à ceux conférés aux agents habilités, sous réserve, le cas échéant, des conditions ou limitations qu'il peut imposer.

Art. 33. — Les dispositions de l'article précédent ne font pas obstacle à tout accord conclu, ou susceptible d'être conclu par la Côte d'Ivoire, par lequel elle s'engage à ne pas s'opposer à l'exercice par tout autre Etat relativement à un navire ivoirien, des pouvoirs correspondant à ceux conférés aux agents habilités en vertu du présent chapitre.

Les pouvoirs conférés aux agents habilités en vertu du présent chapitre ne peuvent être exercés sur la mer territoriale de tout autre Etat sans l'autorisation du CNLTP. Cette autorisation ne peut être accordée si cet Etat n'a pas consenti à l'exercice de ces pouvoirs.

Art. 34. — Toute mesure prise en mer en application du présent chapitre est exécutée uniquement par des navires de guerre ou des aéronefs militaires, ou d'autres navires ou aéronefs, y compris les navires des douanes, des garde-côtes et de la police à ce dûment habilités, portant visiblement une marque extérieure et identifiables comme étant au service de l'Etat.

Lorsqu'il prend des mesures à l'encontre d'un navire conformément au présent chapitre, un agent habilité doit :

1. accorder aux migrants une protection adéquate contre toute violence pouvant leur être infligée par des personnes, du fait qu'ils ont été l'objet des actes punis par la présente loi ;

2. aider les migrants dont la vie ou la sécurité sont mises en danger par le fait qu'ils ont été l'objet des actes incriminés par la présente loi ;

3. prendre en compte les besoins particuliers des femmes, des enfants et des personnes âgées ;

4. veiller à la sécurité et au traitement adéquat des personnes à bord ;

5. veiller à ce que toute mesure prise soit conforme aux obligations de droits humains et humanitaires, y compris le droit de quitter le pays, le droit de demander l'asile et la protection internationale, et l'obligation de non-refoulement ;

6. tenir dûment compte de la nécessité de ne pas compromettre la sécurité du navire ou de sa cargaison ;

7. tenir dûment compte de la nécessité de ne pas porter préjudice aux intérêts commerciaux ou aux droits de l'Etat du pavillon ou de tout autre Etat intéressé ;

8. veiller, selon ses moyens, à ce que toute mesure prise à l'égard du navire soit écologiquement rationnelle.

Art. 35. — Aucune disposition de la présente loi ne fait obstacle à l'obligation du capitaine d'un navire ou de toute personne de prêter assistance aux personnes en péril en mer.

Art. 36. — Le titulaire des droits légaux sur le navire a droit à réparation au titre des pertes ou des dommages subis à la suite des mesures prises, ou supposées prises, par un agent habilité en vertu du présent chapitre, lorsque les motifs des mesures prises se révèlent dénués de fondement, sauf si le navire ou toute personne sur le navire a commis un acte qui justifierait les mesures prises.

CHAPITRE 6

Processus relatifs au retour de migrants objet d'un trafic

Art. 37. — L'Etat veille à ce que les migrants objet d'un trafic qui demandent une protection internationale en vertu des lois nationales sur l'asile, de la convention relative au statut des réfugiés ou du droit international, ou qui ont des besoins de protection particuliers, soient, sans délai, dirigés vers les autorités compétentes chargées de décider de leur cas.

L'Etat veille à ce que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés ait accès aux migrants objet d'un trafic qui sont des demandeurs d'asile ou d'autres personnes concernées.

Art. 38. — L'Etat élabore des politiques et des procédures pour éviter qu'un échange d'informations concernant un migrant objet d'un trafic avec tout autre Etat ne mette en danger, lors de son retour, la personne qui revient, ou sa famille.

Les informations sur l'existence ou le contenu de toute demande de protection internationale présentée par le migrant objet d'un trafic ne sont pas fournies à un autre Etat.

Art. 39. — A la demande de l'autorité compétente d'un autre Etat au Protocole, l'autorité compétente vérifie, dans un délai raisonnable, la légitimité et la validité des documents de voyage ou d'identité délivrés ou censés avoir été délivrés au nom de la Côte d'Ivoire et dont on soupçonne qu'ils sont utilisés pour le trafic illicite de migrants.

Art. 40. — L'Etat facilite, sans retard injustifié ou déraisonnable, le retour dans l'Etat dont le migrant objet d'un trafic est un ressortissant ou un résident permanent ou dans lequel il a le droit de résider à titre permanent au moment du retour.

L'Etat facilite le retour en Côte d'Ivoire d'un migrant objet d'un trafic qui a le droit de résider à titre permanent sur le territoire ivoirien au moment de son entrée dans l'Etat d'accueil, conformément aux lois ivoiriennes.

A la demande de l'autorité compétente d'un autre Etat au Protocole, l'Etat vérifie sans retard injustifié ou déraisonnable si un migrant objet d'un trafic est un ressortissant ou a le droit de résider à titre permanent en Côte d'Ivoire.

A la demande de l'autorité compétente d'un autre Etat au Protocole, l'Etat facilite la délivrance de documents ou autres autorisations nécessaires pour permettre au migrant objet d'un trafic qui est un ressortissant ivoirien ou qui a le droit de résider à titre permanent en Côte d'Ivoire, d'y voyager et d'y transiter ou d'y entrer à nouveau.

Art. 41. — L'Etat s'assure que tout retour d'un migrant objet d'un trafic est conforme au droit international, en particulier aux droits de l'homme, au droit des réfugiés, au droit humanitaire,

y compris au principe de non-refoulement, au principe de non-discrimination, au droit à la vie, à l'interdiction de la torture et d'autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et, lorsqu'un enfant est concerné, à l'intérêt supérieur de l'enfant.

Lorsqu'il facilite le retour des migrants objet d'un trafic, l'Etat prend toutes les mesures appropriées pour organiser le retour des migrants objet d'un trafic en bon ordre et en tenant dûment compte de la sécurité et de la dignité des personnes concernées.

Art. 42. — Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle :

1. aux droits ou recours mis à la disposition de personnes qui ont été l'objet d'une infraction liée au trafic illicite de migrants en vertu de toute autre loi ;

2. aux obligations établies en vertu de tout traité bilatéral ou multilatéral applicable ou de tout autre accord opérationnel applicable régissant, en totalité ou en partie, le retour des personnes qui ont été l'objet du trafic illicite de migrants.

Art. 43. — La présente loi sera publiée au *Journal officiel* de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Abidjan, le 13 juin 2018.

Alassane OUATTARA.

ORDONNANCE n° 2018-646 du 1er août 2018 portant Code des Investissements.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur rapport conjoint du secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, chargé de la Promotion de l'Investissement privé, du ministre de l'Economie et des Finances, du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME et du secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017 portant budget de l'Etat pour l'année 2018, notamment en son article 12 ;

Le Conseil des ministres entendu,

ORDONNE :

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1. — Au sens du présent Code, on entend par :

a. agence chargée de la promotion des investissements : organisme mandaté par l'Etat pour assurer la promotion des investissements en Côte d'Ivoire ;

b. certificat d'agrément à l'investissement : acte délivré à l'investisseur, en régime d'agrément, qui établit qu'il est bénéficiaire des avantages du Code des Investissements en phase d'implantation ;

c. certificat de déclaration d'investissement : acte délivré à l'investisseur en régime de déclaration, pour attester de la recevabilité de son dossier ;

d. certificat d'agrément à l'exploitation : acte délivré à l'investisseur, en régime de déclaration ou d'agrément, qui établit qu'il est bénéficiaire des avantages du Code des Investissements en phase d'exploitation ;

e. code : présent code des investissements ;

f. comité d'agrément : comité créé au sein de l'agence chargée de la promotion des investissements ayant pouvoir d'approuver les dossiers d'investissement ;

g. contenu local : développement du tissu économique et des compétences locales en les faisant participer aux activités économiques à travers la création d'emplois durables, la formation professionnelle, la sous-traitance, et l'ouverture du capital aux nationaux ;

h. convention d'Etat : convention signée entre l'Etat et un investisseur privé pour développer un projet économique à effet structurant pour l'économie nationale ;

i. création d'activité : réalisation d'un projet par une nouvelle entreprise ou une entreprise existante qui investit dans un autre secteur d'activité ;

j. développement d'activité : réalisation par une entreprise existante d'un projet d'extension, de diversification, d'intégration ou de modernisation d'activité ;

k. emploi durable : emploi faisant l'objet d'un contrat de travail à durée indéterminée ;

l. emploi local : emploi occupé par une personne de nationalité ivoirienne ;

m. grande Entreprise : entreprise qui réalise un chiffre d'affaires annuel supérieur à un milliard ;

n. industrie : activité économique orientée vers l'extraction, la production ou la transformation ;

o. investissement : capitaux employés par toute personne, physique ou morale, pour l'acquisition de biens mobiliers, matériels et immatériels et pour assurer le financement des frais de premier établissement indispensables à la création ou à l'extension d'entreprises ;

p. investissements verts : investissements favorisant la sauvegarde de l'environnement et concourant au développement durable ;

q. investisseur : toute personne, physique ou morale, de nationalité ivoirienne ou non, réalisant dans les conditions définies dans le cadre du présent Code, des opérations d'investissement sur le territoire de la Côte d'Ivoire ;

r. mouvements populaires : mouvements de foules déchaînées dans le cadre d'une crise politique et sociale grave en Côte d'Ivoire ;

s. petite et moyenne entreprise : toute entreprise qui emploie moins de deux cents employés permanents et qui réalise un chiffre d'affaires annuel inférieur à un milliard ;

t. produit : tout objet obtenu suite à une activité de transformation industrielle, artisanale, agricole, de pêche ou de services ;

u. projet structurant : tout projet qui s'inscrit dans une stratégie sectorielle de développement, qui entraîne des investissements lourds, nécessite des niveaux de technologie élevés, apporte une valeur ajoutée à l'économie nationale et remplit les critères définis par le présent code ;

v. régime d'agrément : régime d'incitations fiscales et douanières appliqué à un projet d'investissement soumis à agrément ;

w. régime de déclaration : régime d'incitations fiscales appliqué à un projet d'investissement sur simple déclaration de son investissement ;

x. reprise d'activité : rachat d'une entreprise ou d'une activité en arrêt ;

y. responsabilité sociétale : responsabilité de l'investisseur vis-à-vis des impacts de ses décisions et activités sur la société et sur l'environnement ;

z. suivi-évaluation : action de suivi et d'évaluation des projets ayant bénéficié des avantages du présent Code ;

aa. sous-traitance : un contrat par lequel une entreprise, commanditaire, demande à une autre entreprise, prestataire, de réaliser tout ou partie de ses activités.

Art. 2. — Le présent Code fixe les conditions, avantages et règles générales applicables aux investissements, nationaux et étrangers, réalisés en Côte d'Ivoire.

Art. 3. — Le présent Code a pour but de favoriser :

- le développement durable par des investissements productifs et socialement responsables en Côte d'Ivoire ;
- le développement régional ;
- le contenu local ;
- la compétitivité des entreprises.

Art. 4. — Le présent Code s'applique aux investissements privés réalisés en Côte d'Ivoire par une personne physique ou morale relevant d'un régime réel d'imposition et remplissant ses obligations comptables, fiscales et environnementales.

Le présent Code ne s'applique pas aux investissements bénéficiant de régimes d'aides spécifiques déterminés par le Code général des Impôts ou par des lois particulières.

Art. 5. — Les secteurs d'activités éligibles aux avantages du présent Code sont classés en deux catégories : catégorie 1 et catégorie 2.

La catégorie 1 comprend l'agriculture, l'agro-industrie, la santé et l'hôtellerie.

Le secteur de l'hôtellerie est éligible à la catégorie 1 lorsque les investissements prévus sont d'un montant égal ou supérieur :

- à cinq milliards, en zone A ;
- à deux milliards, en zones B et C.

La catégorie 2 regroupe :

- les secteurs d'activités ne relevant pas de la catégorie 1 ;
- les secteurs d'activités qui ne sont pas expressément exclus par l'article 6 ci-dessous ;
- le secteur de l'hôtellerie pour les investissements d'un montant inférieur aux seuils fixés pour la catégorie 1.

Art. 6. — Sont exclus du bénéfice des avantages du présent Code :

- le secteur du commerce ;
- les secteurs bancaires et financiers ;
- le secteur du bâtiment à usage non industriel ;
- le secteur des professions libérales.

Art. 7. — La liste des activités relevant des secteurs exclus du bénéfice du présent Code conformément à l'article 6 ci-dessus est déterminée par décret.

Art. 8. — Pour l'application du présent Code, le territoire national est réparti en trois zones d'investissement dénommés zone A, zone B et zone C, dont la composition est définie par décret.

TITRE II

REGIMES D'INCITATIONS FISCALES

Art. 9. — Il est créé deux régimes d'incitations fiscales :

- le régime de déclaration ;
- le régime d'agrément.

CHAPITRE I

Régime de déclaration

Section 1 — *Champ d'application*

Art. 10. — Le régime de déclaration s'applique aux investissements réalisés au titre de la création d'activités. Les avantages accordés dans ce régime concernent exclusivement la phase d'exploitation, et il est délivré à l'investisseur un certificat de déclaration d'investissement.

Les procédures applicables sont définies par décret.

Section 2 — *Avantages accordés*

Art. 11. — *Au titre de la catégorie 1*

Les entreprises appartenant aux secteurs d'activités relevant de la catégorie 1, telle que prévue à l'article 5 du présent Code, bénéficient, au terme de la réalisation de leurs programmes d'investissements, des avantages ci-après.

1. En zone A

Une exonération d'une durée de cinq ans, de cinquante pour cent et portant sur :

- l'impôt sur les bénéfices, y compris l'impôt minimum forfaitaire ;
- la contribution des patentes et licences ;
- la contribution à la charge des employeurs, concernant les employés nationaux, à l'exclusion de la taxe d'apprentissage et de la taxe additionnelle à la formation professionnelle continue ;
- l'impôt sur le patrimoine foncier.

2. En zone B

Une exonération d'une durée de dix ans, totale sur les cinq premières années, de cinquante pour cent sur les cinq années suivantes et portant sur :

- l'impôt sur les bénéfices, y compris l'impôt minimum forfaitaire ;
- la contribution des patentes et licences ;
- la contribution à la charge des employeurs, concernant les employés nationaux, à l'exclusion de la taxe d'apprentissage et de la taxe additionnelle à la formation professionnelle continue ;
- l'impôt sur le patrimoine foncier ;
- l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières pour les dividendes versés aux actionnaires nationaux.

3. En zone C

Une exonération d'une durée de quinze ans, totale sur les dix premières années, de soixante-quinze pour cent sur les cinq années suivantes et portant sur :

- l'impôt sur les bénéfices, y compris l'impôt minimum forfaitaire ;
- la contribution des patentes et licences ;
- la contribution à la charge des employeurs, concernant les employés nationaux, à l'exclusion de la taxe d'apprentissage et de la taxe additionnelle à la formation professionnelle continue ;
- l'impôt sur le patrimoine foncier ;
- l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières pour les dividendes versés aux actionnaires nationaux.

Au titre de la catégorie 2

Les entreprises appartenant aux secteurs d'activités relevant de la catégorie 2, telle que prévue à l'article 5 du présent Code, bénéficient, au terme de la réalisation de leurs programmes d'investissements, de crédits d'impôts déterminés en pourcentage des montants investis, dont les taux sont fixés ci-après.

1. En zone A

Un crédit d'impôt de vingt-cinq pour cent imputable sur :

- l'impôt sur les bénéfices, y compris l'impôt minimum forfaitaire ;
- la contribution des patentes et licences ;
- l'impôt sur le patrimoine foncier ;
- la taxe sur la valeur ajoutée ;
- la contribution à la charge de l'employeur au titre des emplois locaux.

2. En zone B

Un crédit d'impôt de trente-cinq pour cent imputable sur :

- l'impôt sur les bénéfices, y compris l'impôt minimum forfaitaire ;
- la contribution des patentes et licences ;
- l'impôt sur le patrimoine foncier ;
- la taxe sur la valeur ajoutée ;
- la contribution à la charge de l'employeur au titre des emplois locaux.

3. En zone C

Un crédit d'impôt de cinquante pour cent imputable sur :

- l'impôt sur les bénéfices, y compris l'impôt minimum forfaitaire ;
- la contribution des patentes et licences ;
- l'impôt sur le patrimoine foncier ;
- la taxe sur la valeur ajoutée ;
- la contribution à la charge de l'employeur au titre des emplois locaux.

Les crédits d'impôts octroyés en zone A, B et C sont imputables jusqu'à remboursement complet.

Art. 12. — Les avantages applicables aux petites et moyennes entreprises sont les mêmes que ceux qui leurs sont accordés en régime d'agrément, en phase d'exploitation, tels que décrits à l'article 18 du présent Code.

CHAPITRE 2

Régime d'agrément

Section 1 — *Champ d'application et seuils d'investissement*

Art. 13. — Le régime d'agrément est applicable aux investissements en création ou développement d'activités. Les procédures applicables à ce régime sont définies par décret. Les seuils minimum d'investissement sont fixés comme suit :

pour les grandes entreprises : deux cents millions de francs CFA, hors TVA et hors fonds de roulement ;

pour les PME : cinquante millions de francs CFA, hors TVA et hors fonds de roulement ;

pour les grands centres commerciaux : dix milliards de francs CFA pour la zone A et cinq milliards de francs CFA pour les zones B et C.

Pour les activités de l'hôtellerie relevant de la catégorie 1 :

- *zone A* : égal ou supérieur à cinq milliards ;
- *zones B et C* : égal ou supérieur à deux milliards.

Pour les activités de l'hôtellerie relevant de la catégorie 2 :

- *zone A* : inférieur à cinq milliards ;
- *zones B et C* : inférieur à deux milliards.

Pour les projets structurants :

- *zone A* : cent milliards de francs CFA d'investissement ;
- *zone B* : soixante-quinze milliards de francs CFA d'investissement ;
- *zone C* : cinquante milliards de francs CFA d'investissement.

Section 2 — *Avantages accordés*

Les entreprises agréées bénéficient, au titre de la réalisation de leur programme d'investissement relatif à la création ou au développement d'activités, des avantages en phase d'implantation et en phase d'exploitation, ci-après.

Sous-section 1 — *En phase d'implantation*

Art. 14. — Les avantages accordés en phase d'implantation sont les suivants :

- exonération de droits de douane, à l'exception de la redevance statistique et des prélèvements communautaires et continentaux ;
- suspension temporaire de la taxe sur la valeur ajoutée sur les acquisitions de biens, services et travaux.

L'exonération de droits de douane et la suspension temporaire de la taxe sur la valeur ajoutée portent sur les matériels, les biens d'équipements et le premier lot des pièces de rechange acquis localement ou importés, ainsi que les services et travaux réalisés sur le territoire ivoirien ou à l'étranger.

La valeur des pièces de rechange pour le premier lot doit représenter au maximum en proportion de la valeur d'acquisition des matériels et biens d'équipements :

- dix pour cent, en zone A ;
- vingt pour cent, en zone B ;
- trente pour cent, en zone C.

Art. 15. — Le bénéfice des avantages en phase d'implantation est subordonné à la présentation, par l'investisseur, aux services publics compétents, d'un certificat d'agrément à l'investissement, délivré par l'agence chargée de la promotion des investissements.

Les modalités pratiques de mise en œuvre du régime de la suspension temporaire de la TVA, visée à l'article 14 ci-dessus, sont définies par arrêté.

Art. 16. — Lorsque l'investissement est effectué simultanément dans plusieurs zones, l'investisseur bénéficie, uniquement en matière d'impôt sur les bénéfices, de l'avantage applicable à la zone dans laquelle l'investissement est le plus élevé. Les autres avantages visés à la sous-section 2 ci-dessous demeurent applicables en fonction de la zone.

Sous-section 2 — *En phase d'exploitation*

A. Les grandes entreprises

Art. 17. — *Au titre de la catégorie 1*

Les grandes entreprises appartenant aux secteurs d'activités relevant de la catégorie 1, telle que prévue à l'article 5 du présent Code, bénéficient des avantages ci-après.

1. En zone A

Une exonération d'une durée de cinq ans, de cinquante pour cent et portant sur :

- l'impôt sur les bénéfices, y compris l'impôt minimum forfaitaire ;
- la contribution des patentes et licences ;
- la contribution à la charge des employeurs, concernant les employés nationaux, à l'exclusion de la taxe d'apprentissage et de la taxe additionnelle à la formation professionnelle continue ;
- l'impôt sur le patrimoine foncier.

2. En zone B

Une exonération d'une durée de dix ans, totale sur les cinq premières années, de cinquante pour cent sur les cinq années suivantes et portant sur :

- l'impôt sur les bénéfices, y compris l'impôt minimum forfaitaire ;
- la contribution des patentes et licences ;
- la contribution à la charge des employeurs, concernant les employés nationaux, à l'exclusion de la taxe d'apprentissage et de la taxe additionnelle à la formation professionnelle continue ;
- l'impôt sur le patrimoine foncier ;
- l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières pour les dividendes versés aux actionnaires nationaux.

3. En zone C

Une exonération d'une durée de quinze ans, totale sur les dix premières années, de soixante-quinze pour cent sur les cinq années suivantes et portant sur :

- l'impôt sur les bénéfices, y compris l'impôt minimum forfaitaire ;
- la contribution des patentes et licences ;
- la contribution à la charge des employeurs, concernant les employés nationaux, à l'exclusion de la taxe d'apprentissage et de la taxe additionnelle à la formation professionnelle continue ;
- l'impôt sur le patrimoine foncier ;
- l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières pour les dividendes versés aux actionnaires nationaux.

Au titre de la catégorie 2

Les grandes entreprises appartenant aux secteurs d'activités relevant de la catégorie 2, telle que prévue à l'article 5 du présent Code, bénéficient de crédits d'impôts déterminés en pourcentage des montants investis dont les taux sont fixés ci-après.

1. En zone A

Un crédit d'impôt de vingt-cinq pour cent imputable sur :

- l'impôt sur les bénéfices, y compris l'impôt minimum forfaitaire ;
- la contribution des patentes et licences ;
- l'impôt sur le patrimoine foncier;
- la taxe sur la valeur ajoutée ;
- la contribution à la charge de l'employeur au titre des emplois locaux.

2. En zone B

Un crédit d'impôt de trente-cinq pour cent imputable sur :

- l'impôt sur les bénéfices, y compris l'impôt minimum forfaitaire ;
- la contribution des patentes et licences ;
- l'impôt sur le patrimoine foncier ;
- la taxe sur la valeur ajoutée ;
- la contribution à la charge de l'employeur au titre des emplois locaux.

3. En zone C

Un crédit d'impôt de cinquante pour cent imputable sur :

- l'impôt sur les bénéfices, y compris l'impôt minimum forfaitaire ;
- la contribution des patentes et licences ;
- l'impôt sur le patrimoine foncier ;
- la taxe sur la valeur ajoutée ;
- la contribution à la charge de l'employeur au titre des emplois locaux.

Les crédits d'impôts octroyés en zone A, B et C sont imputables jusqu'à remboursement complet.

B. Les petites et moyennes entreprises

Art. 18. — *Au titre de la catégorie 1*

Les petites et moyennes entreprises appartenant aux secteurs d'activités relevant de la catégorie 1, telle que prévue à l'article 5 du présent Code, bénéficient des avantages ci- après.

1. En zone A

Une exonération d'une durée de cinq ans, de soixante-quinze pour cent et portant sur :

- l'impôt sur les bénéfices, y compris l'impôt minimum forfaitaire ;
- la contribution des patentes et licences;
- la contribution à la charge des employeurs, concernant les employés nationaux, à l'exclusion de la taxe d'apprentissage et de la taxe additionnelle à la formation professionnelle continue ;
- l'impôt sur le patrimoine foncier ;
- la taxe sur les opérations bancaires.

2. En zone B

Une exonération d'une durée de dix ans, totale sur les cinq premières années, de soixante-quinze pour cent sur les cinq années suivantes et portant sur :

- l'impôt sur les bénéfices, y compris l'impôt minimum forfaitaire ;
- la contribution des patentes et licences ;
- la contribution à la charge des employeurs, concernant les employés nationaux, à l'exclusion de la taxe d'apprentissage et de la taxe additionnelle à la formation professionnelle continue ;
- l'impôt sur le patrimoine foncier ;
- la taxe sur les opérations bancaires ;
- l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières pour les dividendes versés aux actionnaires nationaux.

3. En zone C

Une exonération totale d'une durée de quinze ans et portant sur :

- l'impôt sur les bénéfices, y compris l'impôt minimum forfaitaire ;
- la contribution des patentes et licences ;
- la contribution à la charge des employeurs, concernant les employés nationaux, à l'exclusion de la taxe d'apprentissage et de la taxe additionnelle à la formation professionnelle continue ;
- l'impôt sur le patrimoine foncier ;
- la taxe sur les opérations bancaires ;
- l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières pour les dividendes versés aux actionnaires nationaux.

Au titre de la catégorie 2

Les petites et moyennes entreprises appartenant aux secteurs d'activités relevant de la catégorie 2, telle que prévue à l'article 5 du présent Code, bénéficient de crédits d'impôts déterminés en pourcentage des montants investis, dont les taux sont fixés ci-après.

1. En zone A

Un crédit d'impôt de trente-sept virgule cinq pour cent imputable sur :

- l'impôt sur les bénéfices, y compris l'impôt minimum forfaitaire ;
- la contribution des patentes et licences ;
- l'impôt sur le patrimoine foncier ;
- la taxe sur la valeur ajoutée ;
- la contribution à la charge de l'employeur au titre des emplois locaux.

2. En zone B

Un crédit d'impôt de cinquante-deux virgule cinq pour cent imputable sur :

- l'impôt sur les bénéfices, y compris l'impôt minimum forfaitaire ;

- la contribution des patentes et licences ;
- l'impôt sur le patrimoine foncier ;
- la taxe sur la valeur ajoutée ;
- la contribution à la charge de l'employeur au titre des emplois locaux.

3. En zone C

Un crédit d'impôt de soixante-quinze pour cent imputable sur :

- l'impôt sur les bénéfices, y compris l'impôt minimum forfaitaire ;
- la contribution des patentes et licences ;
- l'impôt sur le patrimoine foncier ;
- la taxe sur la valeur ajoutée ;
- la contribution à la charge de l'employeur au titre des emplois locaux.

Les crédits d'impôts octroyés en zone A, B et C sont imputables jusqu'à remboursement total.

C. Les projets structurants

Art. 19. — Lorsque des projets éligibles aux avantages du présent Code sont classés dans la catégorie des projets structurants, tels que définis par ledit Code, l'agence chargée de la promotion des investissements saisit le Gouvernement d'une demande d'ouverture de négociation en vue de la signature d'une convention d'Etat.

Les négociations sont conduites par l'agence chargée de la promotion des investissements, en liaison avec toutes les parties prenantes des services de l'Etat et des collectivités territoriales s'il y a lieu.

La convention, après son approbation par le Conseil des ministres, est signée par les ministres chargés des Finances et du Budget ainsi que le(s) ministre(s) sectoriel(s).

Art. 20. — En plus des avantages accordés par le présent Code, les projets économiques structurants bénéficient des avantages additionnels qui leur sont accordés dans la convention d'Etat prévue à l'article 19 ci-dessus.

D. Le contenu local

Art. 21. — Les grandes entreprises étrangères éligibles aux avantages du présent Code, appartenant aux catégories 1 et 2, telles que définies par l'article 5 ci-dessus, ont droit, en plus de ces avantages, à des crédits d'impôts à condition qu'elles appliquent une politique de contenu local portant sur la création d'emplois, l'ouverture du capital social aux nationaux et la sous-traitance.

Les entreprises appartenant aux secteurs d'activités relevant de la catégorie 1 appliquent les crédits d'impôts à compter de la fin de la période d'exonération totale.

Ces crédits d'impôts sont :

Au titre de l'emploi local

Un crédit d'impôt additionnel de deux pour cent est accordé à l'investisseur étranger dont l'effectif de cadres et agents d'encadrement de nationalité ivoirienne représente quatre-vingts pour cent de l'effectif total de ces deux catégories d'employés.

Au titre de la sous-traitance

Un crédit d'impôt additionnel de deux pour cent est accordé aux entreprises qui sous-traitent à des entreprises nationales, la réalisation de travaux d'infrastructures, de logiciels, la fabrication de pièces détachées ou de tout autre bien destiné à être incorporé dans un produit final en Côte d'Ivoire comme à l'étranger. La sous-traitance couvre également les services et doit représenter au moins vingt-cinq pour cent des activités sous-traitées par l'entreprise.

Au titre de l'ouverture du capital social aux nationaux

Un crédit d'impôt de deux pour cent est accordé à l'investisseur qui opère dans un des secteurs d'activités dont la liste est définie par décret pris en Conseil des ministres et qui ouvre son capital social à quinze pour cent minimum à des investisseurs nationaux.

Art. 22. — Lorsque les conditions qui justifient l'application du crédit d'impôt prévu à l'article précédent ne sont plus réunies, l'entreprise concernée ne peut en aucun cas continuer à l'appliquer. Elle doit informer l'administration fiscale pour lui signaler cette situation.

Art. 23. — Les investissements réalisés dans le domaine de l'hôtellerie ou des grands centres commerciaux qui nécessitent un partenariat entre l'entreprise qui crée l'infrastructure immobilière et celle qui l'exploite, bénéficient des avantages du présent Code à condition que chaque entreprise fasse l'investissement approprié et demande l'agrément.

Les avantages sont accordés selon les modalités suivantes :

- les avantages en phase d'investissement sont attribués à l'entreprise qui crée l'infrastructure immobilière. Celle-ci bénéficie, en outre, pendant la phase d'exploitation, de l'exonération de l'impôt sur le patrimoine foncier ;
- les avantages en phase d'exploitation sont appliqués à la société d'exploitation.

TITRE III

GARANTIES ET OBLIGATIONS DES INVESTISSEURS

CHAPITRE I

Garanties accordées aux investisseurs

Art. 24. — L'Etat prend des mesures pour faciliter les formalités de réalisation des investissements et mettre en œuvre la stratégie du Gouvernement visant à améliorer l'environnement des affaires ainsi que le cadre institutionnel.

Art. 25. — Sous réserve des conventions bilatérales, régionales et multilatérales signées par l'Etat, les personnes physiques et morales étrangères reçoivent un traitement juste et équitable au regard des droits et obligations attachés à leurs investissements.

Art. 26. — Les investissements dans chacun des secteurs prévus par les dispositions du présent Code, sont réalisés librement dans le respect des lois et règlements en vigueur en Côte d'Ivoire.

Art. 27. — L'accès aux devises n'est pas limité. Aucune restriction ne peut être faite aux investisseurs pour l'obtention de devises nécessaires à leurs activités.

Les investisseurs, à condition de respecter la réglementation des changes, ont libre accès aux devises, notamment pour :

- assurer les paiements courants ;
- financer leurs fournitures et diverses prestations de services réalisées avec des personnes physiques ou morales étrangères.

Art. 28. — L'Etat autorise les transferts d'actifs se rapportant aux investissements sous réserve de régularité fiscale.

Toutefois, l'Etat peut empêcher un transfert à travers l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi, de ses textes concernant :

- la protection des droits des créanciers ;
- la protection de l'environnement ;
- les infractions pénales ;
- les transferts de devises ou autres instruments monétaires ;
- la mise en œuvre de titre exécutoire ;
- l'exécution de jugements rendus à l'issue de procédures judiciaires ;
- l'exécution de sentences arbitrales.

Art. 29. — Tout expatrié, membre du personnel d'une entreprise bénéficiant des dispositions du présent Code, est autorisé à transférer librement, conformément à la réglementation des changes, tout ou partie de sa rémunération, quels qu'en soient la nature juridique et le montant exprimé en monnaie locale ou en devises.

Art. 30. — La liberté d'accès aux matières premières brutes ou semi-finies produites sur le territoire national, est garantie à tout investisseur. En cas de nécessité, l'Etat prend les mesures nécessaires pour garantir l'exercice effectif de la liberté d'accès aux matières premières.

La liberté d'accès aux matières premières est subordonnée à l'application par l'investisseur concerné, d'une politique d'achat garantissant aux producteurs une juste rémunération.

L'Etat prend toutes les dispositions nécessaires pour garantir les intérêts des producteurs en cas de nécessité.

Art. 31. — L'Etat garantit à tout investisseur la liberté de désignation des membres du Conseil d'administration, du directeur général ou du gérant, selon le cas.

Toutefois, sous réserve des engagements et accords régionaux et internationaux, l'effectif des cadres supérieurs et agents d'encadrement étrangers ne peut excéder un ratio par rapport à l'effectif total du personnel.

Art. 32. — Conformément aux accords et traités internationaux auxquels il a souscrit, l'Etat protège les droits de propriété intellectuelle, notamment les brevets, marques et noms commerciaux, ainsi que les droits sur le transfert de technologie.

Art. 33. — La propriété privée de tous biens, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, est protégée en tous ses aspects, ses éléments et ses démembrements, sa transmission et les contrats dont elle fait l'objet.

Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, la transmission des terres relevant du foncier rural ne peut être réalisée que conformément aux dispositions des lois et règlements relatifs au domaine foncier rural.

Aucun investisseur ne peut être privé de la propriété de ses investissements si ce n'est pour cause d'utilité publique et sous la condition d'une juste et préalable indemnisation.

Art. 34. — L'agence chargée de la promotion des investissements prend toutes les mesures pour faciliter l'obtention des visas de travail et visas de séjour en rapport avec les services techniques du ministère en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, du ministère en charge des Affaires étrangères et du ministère en charge du Travail.

Les visas de travail et visas de séjour sont accordés dans le cadre de l'application du présent Code exclusivement aux dirigeants d'entreprises, aux actionnaires et à toutes les personnes en mission pour le compte des entreprises.

Art. 35. — L'Etat met en place des zones industrielles aménagées, des terres agricoles et des zones d'intérêt touristique, selon le cas, et en facilite l'accès aux investisseurs par différentes mesures, notamment la mise en place d'une plateforme collaborative entre tous les services compétents de l'Etat, dans les conditions déterminées à l'article 42 du présent Code.

CHAPITRE 2

Obligations des investisseurs

Art. 36. — L'investisseur doit respecter les lois et règlements en vigueur relatifs notamment aux droits de la personne, au droit du travail, à la responsabilité sociétale, à la protection de l'environnement, à la fiscalité et à la lutte contre la corruption et les activités illicites.

Par ailleurs, l'investisseur se conforme aux normes techniques de management de la qualité, sociales, sanitaires et environnementales, nationales ou, à défaut, internationales applicables à ses produits et services.

Dans le cadre de la lutte contre la corruption et les activités illicites, l'investisseur se dote de règles éthiques, d'un système de contrôle interne et externe et de procédures de travail.

Art. 37. — L'investisseur a l'obligation de fournir à l'agence chargée de la promotion des investissements, dans les dix jours à compter de la date de réception de la demande, toutes les informations et tous les documents de nature financière ou non, dans le cadre de l'application des dispositions du présent Code.

Les documents qui peuvent être demandés sont notamment les états financiers, les rapports d'activités, les rapports sur les pratiques de responsabilité sociétale d'entreprise, les certifications à différentes normes et tout autre document jugé nécessaire par l'agence chargée de la promotion des investissements.

TITRE IV

COLLABORATION DE L'AGENCE AVEC LES AUTRES STRUCTURES DE L'ETAT

Art. 38. — L'agence chargée de la promotion des investissements est l'interlocuteur principal des investisseurs. Elle mène ses missions en collaboration avec toutes les structures privées et publiques qui interviennent dans l'application du présent Code.

Art. 39. — En vue de faciliter le traitement accéléré des dossiers d'investissement, il est créé une plateforme de collaboration dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret.

Art. 40. — Il est créé au sein de l'agence chargée de la promotion des investissements, un comité d'agrément dont la composition, les règles d'organisation et de fonctionnement sont déterminées par décret.

Le comité d'agrément prend les décisions d'agrément qui sont notifiées aux investisseurs par le directeur général de l'agence chargée de la promotion des investissements. Ce dernier prépare, signe et transmet la décision portant agrément.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 41. — Le bénéfice des avantages conférés en application d'un régime d'incitation à l'investissement ne peut être étendu à une entreprise qui ne remplit pas les conditions requises pour en bénéficier.

Art. 42. — La durée des avantages accordés en phase d'exploitation à une entreprise bénéficiant de l'un des régimes d'incitations ne peut être prorogée.

Les avantages octroyés ne peuvent avoir un effet rétroactif.

Art. 43. — Sur autorisation du directeur général des Douanes, des contrôles, portant sur l'état des immobilisations et importations des entreprises bénéficiaires de certificat d'agrément à l'investissement, sont organisés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Pour garantir une bonne administration du régime d'agrément, l'administration des douanes met en place pour chaque investisseur, un dispositif de suivi des importations de biens éligibles.

Art. 44. — *Durée initiale*

Le délai de réalisation des investissements par les entreprises bénéficiant des avantages prévus par le présent Code est fixé à deux ans, à compter de la date figurant sur le certificat remis à l'investisseur.

Pour les investissements à cycles particuliers et notamment dans le secteur agricole, la durée applicable est celle définie pour chaque secteur d'activité concerné par les ministères compétents en liaison avec l'agence chargée de la promotion des investissements.

Prorogation de la durée

Lorsqu'un investisseur n'a pu réaliser, pour justes motifs indépendants de sa volonté et prouvés, l'intégralité de son projet, à l'issu de la durée initiale de vingt-quatre mois, il lui est accordé sur décision du comité d'agrément, un délai supplémentaire dont la durée ne peut excéder quarante-huit mois.

La prorogation mentionnée ci-dessus ne peut être accordée que si l'investisseur a réalisé au moins soixante-six pour cent de son projet. A défaut de remplir cette condition, l'investisseur peut saisir le comité d'agrément, qui instruit la demande.

Les demandes de prorogation de délai doivent parvenir à l'agence chargée de la promotion des investissements au plus tard trois mois avant la date d'expiration de la durée initiale.

Art. 45. — Le constat de l'investissement est réalisé par l'agence chargée de la promotion des investissements en relation avec les services compétents de l'Etat.

A cet égard, l'investisseur dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date d'achèvement des travaux, pour informer l'agence chargée de la promotion des investissements.

A défaut de notification dans le délai prévu, la durée des avantages démarre à compter de la date fixée sur le certificat d'agrément à l'investissement.

Art. 46. — L'investisseur qui souhaite modifier ses investissements en cours de réalisation, peut bénéficier de l'intégration à son agrément des investissements nouveaux, s'il supporte des coûts additionnels.

Les demandes de modification d'investissement font l'objet d'un dossier simplifié selon le format fourni par l'agence chargée de la promotion des investissements.

L'investisseur peut passer du régime de déclaration au régime d'agrément, lorsque les investissements complémentaires conduisent à un changement de seuil d'investissement.

Un certificat modificatif est délivré à l'investisseur et prend en compte la modification d'investissement.

Art. 47. — *Obligation du suivi-évaluation*

Les investissements bénéficiant des avantages octroyés en vertu du présent Code, font l'objet d'un suivi-évaluation.

Modalités du suivi-évaluation

Le suivi exercé par l'agence chargée de la promotion des investissements se réalise par un accompagnement et une assistance aux investisseurs ainsi que par la collecte d'informations statistiques diverses sur l'avancement du projet et sa mise en exploitation.

Au titre du suivi, et en liaison avec l'agence chargée de la promotion des investissements, les administrations et organismes concernés par la mise en œuvre du dispositif d'incitations prévu par le présent Code, sont chargés de veiller, conformément à leurs attributions et pendant la période d'exonération, au respect par l'investisseur, de ses obligations au titre des avantages accordés.

Suivi-évaluation de la dépense fiscale

Les investissements bénéficiant des avantages du présent Code font également l'objet d'un suivi-évaluation de la dépense fiscale. A cet effet, un dispositif dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé du Budget est mis en place.

Art. 48. — Le non-respect des dispositions du présent Code et de ses textes d'application est sanctionné.

L'investisseur qui, après une mise en demeure effectuée par l'agence de promotion des investissements, ne communique pas dans un délai de trois mois, les justificatifs de son investissement, est sanctionné par une amende de :

- 200 000 francs CFA à 500 000 francs CFA, pour les PME ;

- 1 000 000 de francs CFA à 5 000 000 de francs CFA, pour les grandes entreprises.

Le paiement de l'amende non suivi de la communication des pièces demandées par l'agence de promotion des investissements dans un délai de trois mois entraine une suspension des avantages pour une période ne pouvant excéder six mois.

La suspension des avantages s'applique également aux cas de non-respect des obligations prévues par les articles 36 et 37 du présent Code.

Le retrait de l'agrément intervient dans les cas suivants :

- la non-régularisation de sa situation par l'investisseur qui a fait l'objet d'une suspension des avantages ;

- le non-respect des obligations environnementales pouvant entrainer des conséquences sur la santé humaine et animale.

Art. 49. — Les difficultés d'interprétation des dispositions du présent Code sont réglées par voie d'avis par le comité d'agrément en liaison avec les services techniques compétents.

Art. 50. — Tout différend entre l'Etat de Côte d'Ivoire et l'investisseur découlant de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent Code est réglé selon les modalités suivantes :

Les parties s'efforceront de résoudre par des négociations amiables, les divergences de points de vue et les différends auxquels pourront donner lieu, entre elles, l'interprétation ou l'exécution du présent Code. Lorsque les parties concluent un accord de transaction, ledit accord tient lieu de loi à leur égard et elles s'engagent à l'exécuter de bonne foi et dans les meilleurs délais.

A défaut de parvenir à un règlement amiable dans un délai qui ne peut excéder douze mois, le règlement de la Commission des Nations unies pour le Droit commercial international sur la conciliation s'applique.

Toutefois, les parties peuvent convenir de soumettre leur différend en règlement au Centre d'Arbitrage de la Cour commune de Justice et d'Arbitrage de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires.

L'investisseur doit au moment de l'obtention de l'agrément remettre à l'agence chargée de la promotion des investissements une lettre d'engagement portant sur les modalités de règlement de litige qu'il choisit. Cet engagement vaut renonciation au recours à tout autre centre d'arbitrage pour le règlement du litige qui l'oppose à l'Etat.

TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 51. — Les investissements réalisés au titre de la création et du développement d'activités non mis en exploitation, à la date d'entrée en vigueur du présent Code, peuvent bénéficier des dispositions plus favorables qu'il accorde, à la demande de l'investisseur. Les conditions à remplir sont déterminées par décret.

La demande est faite dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent Code.

Art. 52. — Les agréments accordés avant l'entrée en vigueur du présent Code, resteront en vigueur jusqu'au terme prévu pour leur application.

Art. 53. — L'ordonnance n° 2012-487 du 7 juin 2012 portant Code des Investissements, telle que modifiée par l'ordonnance n° 2015-714 du 4 novembre 2015 est abrogée.

Fait à Abidjan, le 1er août 2018.

Alassane OUATTARA.

DECRET n° 2018-718 du 12 septembre 2018 portant approbation de l'avenant n° 1 à la Convention IHE pour la conception, le financement, la construction, l'exploitation et le transfert de propriété de l'aménagement hydroélectrique de Singrobo-Ahouaty d'une puissance installée de 44 MW.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur rapport conjoint du ministre du Pétrole, de l'Energie et des Energies renouvelables, du ministre de l'Economie et des Finances, du ministre de l'Environnement et du Développement durable et du secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l'Electricité ;

Vu le décret n° 90-1389 du 25 octobre 1990 portant désignation du concessionnaire du service public national de production, de transport, de distribution, d'exportation et d'importation de l'énergie électrique ;

Vu le décret n° 90-1390 du 25 octobre 1990 portant approbation de concessionnaire du service public national de production, de transport, de distribution, d'exportation et d'importation de l'énergie électrique ;

Vu le décret n° 2005-520 du 27 octobre 2005 portant approbation de l'avenant n° 5 à la Convention de concession du service public national de production, de transport, de distribution, d'exportation et d'importation de l'énergie électrique, signée le 12 octobre 2005 entre l'Etat de Côte d'Ivoire et la Compagnie ivoirienne d'Electricité (CIE) ;

Vu le décret n° 2010-200 du 15 juillet 2010 portant définition des règles de gestion des flux financiers du secteur de l'électricité ;

Vu le décret n° 2015-185 du 24 mars 2015 portant organisation du ministère du Pétrole et de l'Energie ;

Vu le décret n° 2016-782 du 12 octobre 2016 relatif aux conditions et modalités de conclusion des conventions de concession pour l'exercice des activités de production, de transport, de dispatching, d'importation, d'exportation, de distribution et de commercialisation de l'énergie électrique ;

Vu le décret n° 2017-152 du 1er mars 2017 portant organisation du ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable ;

Vu le décret n° 2018-614 du 4 juillet 2018 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2018-617 du 10 juillet 2018 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, en qualité de ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat ;

Vu le décret n° 2018-618 du 10 juillet 2018 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2018-648 du 1er août 2018 portant attributions des membres du Gouvernement ;

Le Conseil des ministres entendu,

DECRETE :

Article 1. — Est approuvé et entre en vigueur conformément à ses stipulations, l'Avenant n° 1 à la Convention IHE pour la conception, le financement, la construction, l'exploitation et le transfert de propriété de l'aménagement hydroélectrique de Singrobo-Ahouaty, d'une puissance installée de 44 MW, conclue le 31 juillet 2018 entre l'Etat de Côte d'Ivoire et la société Ivoire Hydro Energy.

Art. 2. — Le ministre du Pétrole, de l'Energie et des Energies renouvelables, le ministre de l'Economie et des Finances, le ministre de l'Environnement et du Développement durable et le secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat assurent, chacun en ce qui le concerne, l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel* de la République de Côte d'Ivoire.

Fait à Abidjan, le 12 septembre 2018.

Alassane OUATTARA.

PARTIE NON OFFICIELLE

ANNONCES

L'administration n'entend nullement être responsable de la teneur des annonces ou avis publiés sous cette rubrique par les particuliers.

RECEPISSE DE DECLARATION D'ASSOCIATION n° 07 /P-KBLY /SG

Le préfet du département de Kouibly, conformément à la loi n° 60-315 du 21 septembre 1960 relative aux associations, donne récépissé de déclaration à l'association définie comme suit :

FATIM SPORT DE KOUIBLY

L'association dénommée « FATIM SPORT DE KOUIBLY » a pour but de susciter et de promouvoir la fraternité entre ses membres ainsi que la détection et la formation des sportifs talentieux.

Siège : Kouibly.

Président : M. YEYATE Vincent.

Kouibly, le 24 septembre 2018.

YAO N'Dri Adolphe,
préfet grade 1, 3e échelon.

CERTIFICAT FONCIER INDIVIDUEL n° Pkro /2017 /000 041

Le présent certificat foncier est délivré au vu des résultats de l'enquête officielle n° 14-SP-PR du 31 août 2015, validée par le comité de gestion foncière rurale de Prikro, le 13 janvier 2017 sur la parcelle n° 04/ Akorablékro d'une superficie de 102 ha 60 a 43 ca, à Akorablékro.

Nom : YACE.

Prénoms : Charles-Emmanuel Tehui-Neumba.

Date et lieu de naissance : 16 août 1964 à Abidjan.

Nom et prénoms du père : YACE Philippe Grégoire.

Nom et prénoms de la mère : MAIMAY Monfort Renée Josée Adèle.

Nationalité : ivoirienne.

Profession : chef d'entreprise.

Pièce d'identité n° : C 0050 0295 96 du 24 août 2009.

Etablie par : ONI.

Résidence habituelle : Abidjan-Biétry.

Adresse postale : CP 18 B.P. 2 508 Abidjan.

Etabli le 2 octobre 2017 à Prikro.

Le préfet,
KOUAO Bilé Mariame,
préfet hors grade.

RECEPISSE DE DEPOT DE DOSSIER D'ASSOCIATION n° 1104 /MEMIS /DGAT/DAG/SDVA

Le directeur général de l'Administration du Territoire soussigné, atteste qu'il a été déposé dans ses services le dossier d'une association cultuelle en voie de déclaration dénommée « EGLISE PROTESTANTE EVANGELIQUE REFORMEE DE COTE D'IVOIRE (EPERCI) »,

dont le siège est fixé à Abidjan Yopougon-Niangon-Sud à gauche, derrière l'église catholique Saint-Pierre, lot n° 2369, 21 B.P. 4 456 Abidjan 21.

Ce dossier qui a été enregistré sous le n° 3915/DGAT du 22 mai 2014, omprend les pièces suivantes :

- 3 exemplaires des statuts ;
- 3 exemplaires du règlement intérieur signé ;
- 3 exemplaires de la liste de présence de l'assemblée générale constitutive signée et légalisée ;
- 3 exemplaires de la liste des membres du bureau exécutif (organe dirigeant) ;
- 3 exemplaires de la liste des membres fondateurs ;
- 3 exemplaires du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive ;
- une demande adressée au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité.

Le présent récépissé ne vaut pas titre de reconnaissance.

Le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 60-315 du 21 septembre 1960 relative aux associations, délivrera un récépissé de déclaration à l'issue de l'instruction du dossier.

Abidjan, le 21 juillet 2014.

AMANI Ipou Félicien.
préfet.

CERTIFICAT FONCIER INDIVIDUEL
n° 16-2017-0033

Le présent certificat foncier est délivré au vu des résultats de l'enquête officielle n° 13/SP-Div/CF du 13 novembre 2017, validée par le comité de gestion foncière rurale de Divo, le 4 juillet 2018 sur la parcelle n° 001 d'une superficie de 10 ha 81 a 55 ca à Kpatasso.

Nom : DIARRA.

Prénom : Lansina.

Date et lieu de naissance : 27 octobre 1939 à Adjamé.

Nom et prénom du père : DIARRA Samba.

Nom et prénom de la mère : AKISSI Apo.

Nationalité : ivoirienne.

Profession : retraité.

Pièce d'identité n° : C 0028 0929 95 du 22 juin 2009.

Etablie par : ONI.

Résidence habituelle : Abidjan Riviera 3, cité OSCAR 2.

Adresse postale : CP 01 B.P. 4 533 Abidjan.

Etabli le 22 août 2018 à Divo.

Le préfet,
KOUAKOU Assoman,
préfet hors grade.

CERTIFICAT DE PROPRIETE
Loi n° 2002-156 du 15 mars 2002. Article 36-IV-6°

Le soussigné YOBOUE Kouamé, conservateur de la Propriété foncière et des Hypothèques de Cocody, certifie que :

M. KOUAME Koffi Didier, avocat, 11 B.P. 656 Abidjan 11, est propriétaire de l'immeuble titre foncier n° 129 424 de Bingerville suivant arrêté n° 12-1617 /MCAU /DGUF /DDU /SDPAA /SAC du 4 septembre 2012, publié au livre foncier le 18 octobre 2012 ; BA 2 et décrit comme suit à la date de ce jour :

— *nature et consistance* : terrain urbain formant le lot n° 2567, îlot n° 184 B ;

— *contenance* : 600 mètres carrés (06 a 00 ca) ;

— *situation* : Abidjan-Cocody-Djorogobité 1 ;

— *limites* : nord, rue ; sud, lot n° 2568 ; est, lot n° 2569 ; ouest, lot n° 2565.

En foi de quoi, le présent certificat a été délivré à M. KOUAME Koffi Didier, 11 B.P. 656 Abidjan 11, propriétaire requérant, pour servir et valoir ce que de droit.

Abidjan, le 19 octobre 2012.

Le conservateur,
YOBOUE Kouamé.

CERTIFICAT FONCIER INDIVIDUEL
n° 14 /2015 /000 003

Le présent certificat foncier est délivré au vu des résultats de l'enquête officielle n° 356 du 16 décembre 2015, validée par le comité de gestion foncière rurale de Tiassalé, le 24 octobre 2017 sur la parcelle n° 10 d'une superficie de 04 ha 30 a 04 ca, à Eticoon.

Nom : KAMARA.

Prénom : Adama.

Date et lieu de naissance : 17 décembre 1964 à Treichville.

Nom et prénom du père : KAMARA Gaoussou.

Nom et prénom de la mère : CAMARA Mawa.

Nationalité : ivoirienne.

Profession : avocat.

Pièce d'identité n° : C 0023 6398 18 du 9 juin 2009.

Etablie par : ONI-Abidjan.

Résidence habituelle : Cocody Lycée technique.

Adresse postale : CP 04 B.P. 403 Abidjan.

Etabli le 29 décembre 2017 à Tiassalé.

GOUESSE Jules,
préfet.

RECEPISSE DE DECLARATION D'ASSOCIATION
n° 329/R.A-T/P.AGBO/SG/PA

Le préfet de la région de l'Agnéby-Tiassa, préfet du département d'Agboville, conformément à la loi n° 60-315 du 21 septembre 1960 relative aux associations, donne récépissé de déclaration à l'association définie comme suit :

CENTRE DE FORMATION DE TENNIS
ET FOOTBALL

L'association dénommée « CENTRE DE FORMATION DE TENNIS ET FOOTBALL » a pour objet :

- la formation des jeunes footballeurs et tennismen ;
- l'animation de la commune d'Agboville et les villes environnantes ;
- l'éducation physique et sportive des jeunes.

Siège : Agboville.

Cellulaire : 07 74 42 38 / 05 94 88 64.

Président : M. ADOU Ossan Théophile.

Agboville, le 25 mai 2018.

Le préfet par intérim,
N'DRI Kouassi,
préfet grade 1.

CERTIFICAT FONCIER INDIVIDUEL
n° 14 /2015 /000 002

Le présent certificat foncier est délivré au vu des résultats de l'enquête officielle n° 345 du 7 juillet 2015, validée par le comité de gestion foncière rurale de Tiassalé, le 24 octobre 2017 sur la parcelle n° 06 d'une superficie de 17 ha 90 a 96 ca, à Eticoon.

Nom : ATSIN.

Prénoms : Mobio Blaise.

Date et lieu de naissance : 1er janvier 1955 à Ahoué.

Nom et prénoms du père : DANDOU Atsin Prosper.

Nom et prénoms de la mère : AGO Ahouagba Cécile.

Nationalité : ivoirienne.

Profession : comptable.

Pièce d'identité n° : C 0037 2636 90 du 19 octobre 2009.

Etablie par : ONI-Abidjan.

Résidence habituelle : Cocody 2 Plateaux Les Versants.

Adresse postale : CP 019 B.P. 0282 Abidjan.

Etabli le 29 décembre 2017 à Tiassalé.

GOUESSE Jules,
préfet.

CERTIFICAT FONCIER INDIVIDUEL
n° 14 /2015 /000 002

Le présent certificat foncier est délivré au vu des résultats de l'enquête officielle n° 357 du 16 décembre 2015, validée par le comité de gestion foncière rurale de Tiassalé, le 12 octobre 2018 sur la parcelle n° 05 d'une superficie de 13 ha 88 a 90 ca, à Eticoon.

Nom : KAMARA.

Prénom : Lamine.

Date et lieu de naissance : 27 janvier 1980 à Tri.

Nom et prénom du père : KAMARA Gaoussou.

Nom et prénom de la mère : CAMARA Aïssata.

Nationalité : ivoirienne.

Profession : commerçant.

Pièce d'identité n° : C 0031 8524 38 du 8 juillet 2009.

Etablie par : ONI-Abidjan.

Résidence habituelle : Treichville, Avenue 7 Rue 20 barrée.

Adresse postale : CP 27 B.P. 1167 Abidjan.

Etabli le 17 octobre 2018 à Tiassalé.

GOUESSE Jules,
préfet.

RECEPISSE DE DEPOT DE DOSSIER DE SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES
n° 1104 PA /SG /D2

Le préfet de région, préfet du département d'Abidjan, conformément à la loi n° 60-315 du 21 septembre 1960 relative aux associations, atteste qu'il a été déposé dans ses services aux fins d'en recevoir un récépissé de déclaration, un dossier constitutif de syndicat de copropriétaires dénommé « SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE HORIZON » dont le siège est fixé à Abidjan, 01 B.P. 10 478 Abidjan 01, tél. 06 09 96 90 /55 10 03 95.

Ce dossier qui a été enregistré sous le n° 0754/PA du 8 mai 2018 comprend les pièces suivantes :

— 3 exemplaires des statuts ;
— 3 exemplaires du règlement intérieur ;
— 3 exemplaires du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive ;
— 3 exemplaires de la liste des membres fondateurs ;
— 3 exemplaires de la liste des membres du conseil syndical ;
— 3 exemplaires de la liste des membres du syndic ;
— 3 exemplaires de la liste de présence légalisée.

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, en application des dispositions de l'article 24 de la loi n° 60 -315 du 21 septembre 1960 relative aux associations, délivrera un récépissé de déclaration à l'issue de l'instruction du dossier.

Par ailleurs, muni(e) du récépissé de dépôt ou du récépissé de déclaration, l'intéressé(e) devra saisir le ministre en charge du Logement pour se voir délivrer un agrément, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2013-225 du 22 mars 2013 modifié par le décret n° 2014-26 du 22 janvier 2014 portant réglementation du Statut de la copropriété.

Abidjan, le 8 août 2018.

P/le préfet et par délégation,
le secrétaire général,
André Martin KAKOU,
secrétaire général de préfecture.

CERTIFICAT FONCIER INDIVIDUEL
n° 14 /2015 /000 001

Le présent certificat foncier est délivré au vu des résultats de l'enquête officielle n° 358 du 16 décembre 2015, validée par le comité de gestion foncière rurale de Tiassalé, le 12 octobre 2018 sur la parcelle n° 04 d'une superficie de 15 ha 23 a 03 ca, à Eticoon.

Nom : KAMARA.

Prénom : Adama.

Date et lieu de naissance : 17 décembre 1964 à Treichville.

Nom et prénom du père : KAMARA Gaoussou.

Nom et prénom de la mère : CAMARA Mawa.

Nationalité : ivoirienne.

Profession : avocat.

Pièce d'identité n° : C 0023 6398 18 du 9 juin 2009.

Etablie par : ONI-Abidjan.

Résidence habituelle : Cocody Lycée technique.

Adresse postale : CP 27 B.P. 1 167 Abidjan.

Etabli le 17 octobre 2018 à Tiassalé.

GOUESSE Jules,
préfet.

CERTIFICAT FONCIER INDIVIDUEL
n° 12-2015-000 061

Le présent certificat foncier est délivré au vu des résultats de l'enquête officielle n° 130 du 6 juillet 2015, validée par le comité de gestion foncière rurale de Bongo, le 8 juin 2017 sur la parcelle n° 02 d'une superficie de 04 ha 84 a 90 ca, à Kimoukro.

Nom : ACHI.

Prénom : Adépo.

Date et lieu de naissance : 15 juin 1953 à Ono.

Nom et prénom du père : KIMOU Achi.

Nom et prénom de la mère : AKPEBI Api.

Nationalité : ivoirienne.

Profession : inspecteur de l'enseignement primaire.

Pièce d'identité n° : C 0039 3105 58 du 21 octobre 2009.

Etablie par : ONI.

Résidence habituelle : Kimoukro.

Adresse postale : CP 10 B.P. 1 645 Abidjan.

Etabli le 27 octobre 2017 à Grand-Bassam.

AMANKOU Kassi Gabin.
préfet.

ARRETE n° 987/MIS/DGAT/DAG/SDVA portant autorisation et fonctionnement de l'association étrangère dénommée « COOPERATION IVOIRO-ANTILLAISE (CIA) ».

LE MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 60-315 du 21 septembre 1960 relative aux associations ;

Vu le décret n° 2011-388 du 16 novembre 2011 portant organisation du ministère d'Etat, ministère de l'Intérieur ;

Vu le décret n° 2018-618 du 10 juillet 2018 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2018-648 du 1er août 2018 portant attributions des membres du Gouvernement ;

Vu les conclusions de l'enquête de moralité, objet du rapport n°1853/MIS/DRG en date du 31 août 2017, du directeur général des Renseignements généraux ;

Vu le dossier présenté par l'association étrangère dénommée « COOPERATION IVOIRO-ANTILLAISE (CIA) » en date du 14 septembre 2017,

ARRETE :

Article 1. — Sont autorisés, la constitution et le fonctionnement de l'association étrangère dénommée « COOPERATION IVOIRO-ANTILLAISE (CIA) », dont le bureau local est situé à Bingerville, non loin du commissariat de police, 04 B.P. 2 198 Abidjan 04.

Art. 2. Le bureau exécutif de l'association étrangère dénommée « COOPERATION IVOIRO-ANTILLAISE (CIA) » se compose comme suit :

- *président,* M. RAVOTEUR Georges Michel ;
- *vice-présidente,* Mme Solange POLYBE DAIGNY ;
- *directeur général,* M. DOUH Boua Serge Arnaud ;
- *secrétaire général,* M. DOSSO Idrissa ;
- *secrétaire général adjoint,* M. BOUARE Ousmane ;
- *trésorier général,* M. DAGO Légbé Brice ;
- *trésorière générale adjointe,* Mme KOUAYE Syntyche.

Art. 3. — L'association étrangère dénommée « COOPERATION IVOIRO-ANTILLAISE (CIA) » a pour objet de :

- favoriser le brassage des cultures ivoiriennes et antillaises, avec l'organisation du " Carnaval Ivoiro-Antillais " ;
- contribuer au développement des activités touristiques entre les Caraïbes et la Côte d'Ivoire ;
- participer à la promotion des plateformes d'investissements entre les Caraïbes et la Côte d'Ivoire ;
- contribuer à la promotion de l'excellence.

Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République de Côte d'Ivoire.

Abidjan, le 28 septembre 2018.

Sidiki DIAKITE.

CERTIFICAT FONCIER INDIVIDUEL
n° 892015 000 006

Le présent certificat foncier est délivré au vu des résultats de l'enquête officielle n° 2 du 18 août 2015, validée par le comité de gestion foncière rurale de Guéyo, le 8 avril 2018 sur la parcelle n° 1 d'une superficie de 02 ha 62 a 80 ca, à Tagbayo 2 (Sékpéko).

Nom : ROPE.

Prénoms : Guédé Grégoire.

Date et lieu de naissance : 1er janvier 1957 à Zahia.

Nom et prénoms du père : LOGBO Ropé Victor.

Nom et prénom de la mère : ZORE Odette.

Nationalité : ivoirienne.

Profession : salarié.

Pièce d'identité n° : C 0076 4813 74 du 21 octobre 2009.

Etablie par : ONI.

Résidence habituelle : Guéyo.

Adresse postale : CP 21 B.P. 153 Abidjan.

Etabli le 21 septembre 2018 à Guéyo.

Le préfet,
René Kouamé FAMY.
préfet grade 1.

CERTIFICAT FONCIER INDIVIDUEL
n° 892017 000 002

Le présent certificat foncier est délivré au vu des résultats de l'enquête officielle n° 4 du 20 novembre 2017, validée par le comité de gestion foncière rurale de Guéyo, le 4 juillet 2018 sur la parcelle n° 1 d'une superficie de 02 ha 59 a 79 ca, à Brétihio.

Nom : ROPE.

Prénoms : Guédé Grégoire.

Date et lieu de naissance : 1er janvier 1957 à Zahia.

Nom et prénoms du père : LOGBO Ropé Victor.

Nom et prénom de la mère : ZORE Odette.

Nationalité : ivoirienne.

Profession : salarié.

Pièce d'identité n° : C 0076 4813 74 du 21 octobre 2009.

Etablie par : ONI.

Résidence habituelle : Guéyo.

Adresse postale : CP 21 B.P. 153 Abidjan.

Etabli le 21 septembre 2018 à Guéyo.

Le préfet,
René Kouamé FAMY,
préfet grade 1.

RECEPISSE DE DECLARATION D'ASSOCIATION
n° 231 /PG /SG/ D1 /B2

Le préfet de la région du Gôh, préfet du département de Gagnoa, en application de la circulaire n° 150/INT/AAT/AG du 1er juillet 1999 relative à la déclaration des associations de type villageois ou cantonal, donne récépissé de déclaration à l'association définie comme suit, régie par la loi n° 60-315 du 21 septembre 1960 relative aux associations :

« ASSOCIATION DES FEMMES RESSORTISSANTES DU BERE RESIDANT DU GOH (AFRBRG) »

L'AFRBRG a pour but :

- d'entreprendre des actions en vue de soutenir l'épanouissement, l'autonomisation et le bien-être social des membres partout en Côte d'Ivoire en général et ceux de la région en particulier ;
- de cultiver et de renforcer la paix et la cohésion sociale entre les membres ;
- de signer les partenariats avec les institutions manifestes ou privées œuvrant dans le social et l'autonomisation des personnes qui la composent.

Siège : Gagnoa.

Adresse : Cel. : 05 05 91 32/05 39 40 78.

Présidente : Mme Nogoférima FOFANA.

Gagnoa, le 28 décembre 2016.

Le préfet de région,
N'ZI Kanga Rémi,
préfet hors grade.

AVIS D'ENQUETE DE COMMODO ET INCOMMODO

Le maire de la commune d'Abengourou a l'honneur de porter à la connaissance du public qu'une enquête *de commodo et incommodo* d'une durée de trente jours, allant du lundi 29 octobre 2018 au vendredi 7 décembre 2018 inclus, au sujet d'une demande d'établissement d'Arrêté de Concession définitive (ACD), sur une parcelle du territoire communal, sise au quartier Kouamé Bouakro, îlot n° 56, d'une superficie de 01 ha 20 a 00 ca, appartenant à M. KONATE Soumaïla.

M. BROU Anvlé Barthélemy, directeur des Services techniques, nommé commissaire-enquêteur par décision n° 115/CA/SG du 18 octobre 2018 a qualité pour recevoir et enregistrer toutes les oppositions et observations qui pourraient être faites, tous les jours ouvrables, aux heures réglementaires, dans les locaux de la direction des Services techniques où un registre est ouvert à cet effet.

Abengourou, le 18 octobre 2018.

Le maire,
AMOIKON Kouakou Banga.

AVIS D'ENQUETE DE COMMODO ET INCOMMODO

Le sous-préfet de Kononfla a l'honneur de porter à la connaissance du public qu'une enquête *de commodo et incommodo* d'une durée de trente jours est ouverte du 10 octobre 2018 au 9 novembre 2018 inclus, dans les bureaux de la sous-préfecture de Kononfla au sujet d'une demande de lotissement sur une parcelle de 40 ha 07a 68 ca située entre les villages de Berita ,Manoufla-N, Dienembroufla et la voie Kononfla-Sinfra, présentée par M. BOUIKALO Bi Boli, chef de la famille BOUIKALO à Kononfla, cel. : 06 51 50 38.

M.BEDE Anougbra (mle 157 839-Y) garde de sous-préfecture, hors grade, chargé du domaine, nommé commissaire-enquêteur par décision n° 04 du 10 octobre 2018, a qualité pour recevoir et enregistrer dans un registre *ad'hoc* ouvert à cet effet, toutes les oppositions, réclamations et observations qui pourraient être faites, tous les jours ouvrables et aux heures règlementaires.

Kononfla, le 10 octobre 2018.

Le sous-préfet,
MEITE Lansana.

IMPRIMERIE NATIONALE DE COTE D'IVOIRE. — Dépôt légal n° 102 241